

일련번호	03
------	----

감사자	
-----	--

처분 요구서

[제 목] 우수환경산업체 지정제도 운영 미흡

[부 서 명] 기업육성실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 “기술원”이라 함) 기업육성실은 「환경기술 및 환경산업 지원법(이하 “법”이라 함)」 제7조의6, 같은 법 시행령 제19조의6 및 「우수환경산업체 지정기준 및 제외대상 등 세부기준(환경부 고시, 이하 “고시”라 함)」 등에 따라 「우수환경산업체 지정제도 운영지침(이하 “지침”이라 함)」을 제정하여 우수환경산업체 지정제도를 운영하고 있다.

우수환경산업체 지원사업의 목표는 우수 기술·제품을 보유한 환경기업 선정 및 국내·외 경쟁력 강화 지원이며, 지원 대상은 녹색산업 기술·제품을 보유한 업력 3년 이상의 환경산업체이다. 모집 분야는 물·수질, 기후대기, 자원순환·폐기물, 기타환경의 4가지 분야이며 한해 10개 내외의 기업을 우수환경산업체로 지정(유효기간 5년)하고 유효기간 만료 후 재지정할 수 있다. 2024년 7월 기준 우수환경산업체 지정기업은 64개사이며 현재 2024년도 우수환경산업체 지정 절차가 진행되고 있다.

1. 심사위원회 구성 관련

우수환경산업체 심사위원회는 심사위원회 평가(지침 제13조), 현장조사(제14조), 지정심의(제15조), 재지정 업무(제22조) 등의 기능을 수행하며, 관련 분야 전문가로 구성된 심사위원회 후보단 중에서 심사위원회를 구성·운영한다(7인 내외, 필요에 따라 복수의 심사위원회 구성·운영(제6조, 제7조)).

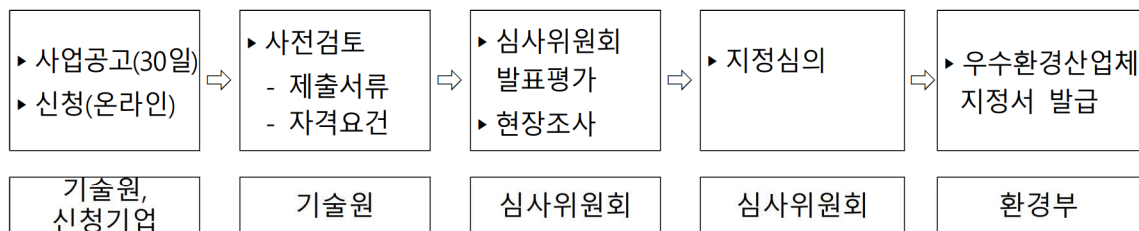
그런데, 감사실에서 실시한 기관 운영 자체 종합감사 기간('24.7.8.~7.26.) 중 지침 내용 확인 결과, 동 지침에는 심사위원회 구성과 관련하여 제척·회피 조항은 있으나 기피* 조항은 없는 것으로 확인되었다. 또한 회피 조항이 있음에도 불구하고 지침에 '이해관계 회피신청서' 양식은 구비되어 있지 않아 심사평가의 공정성·투명성 제고를 위해 지침 반영이 필요하다.

* 「이해충돌방지법」 제5조제2항에 따라, 직무관련자 또는 공직자의 직무수행과 관련하여 직접적인 이해관계가 있는 자는 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 사적 이해관계가 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자의 소속기관장에게 기피를 신청할 수 있다(「이해충돌방지법」 제16조에 의거, 법령에 따라 구성된 심사위원은 심의·평가 등을 수행하는 공무수행사인으로 같은 법 제5조를 준용한다).

2. 심사위원회 발표평가 운영 관련

지침 제4장에 따른 우수환경산업체 지정 절차는 아래와 같다.

[표] 우수환경산업체 지정 절차



심사위원회 발표평가 시 4개 분야의 심사위원회를 각각 구성·운영하며, 기업육성실은 심사위원회 진행을 위해 심사위원에게 심사 OT자료, 지침 [별지2호서식]에 따른 사업(경영·영업)현황 설명자료, 지침 [별표5]의 가점기준표에 따른 가점사항 등을 제공한다. 심사위원은 기업육성실 제공자료와 기업 발표내용을 토대로 심사위원회 평가표를 작성*, 위원장에게 제출하고 심사위원장은 심사위원회 평가표를 종합하여 종합평가표를 작성한다.

* 배점(100점) 중 정량 55점과 가점 사항은 평가시스템에 사전 입력되어있고, 심사위원은 정성항목(45점) 평가. 정량, 정성, 가점을 합한 종합점수가 80점 이상인 경우 현장조사 및 최종심의 대상으로 선정

이와 관련하여 2023년 진행된 심사위원회 서류 확인 결과, 심사위원회 평가표 일부 항목의 평가점수 배점 관리 미흡, 기업별 종합의견 작성 부실 등 심사위원회 운영에 미흡한 사항이 확인되었다.

가. 평가점수 배점 관리 미흡

심사위원회 평가표 중 ‘2. 보유 기술력의 실용화 정도 - 나. 보호도’의 경우 정성 지표에 해당하나 명확한 평가기준이 있으며, 해당 항목은 신청기업의 발표내용과 기업이 제출한 증빙자료를 통해 확인 후 심사하여야 한다.

[표] 심사위원회 평가항목별 평가표 - ‘나. 보호도’

지정기준	세부항목		배점
2. 보유 기술력의 실용화 정도 (20)	나. 보호도 (10)	1) 다수의 핵심 요소기술을 지식재산권 포트폴리오로 보유	10
		2) 하나 이상의 핵심 요소기술을 지식재산권으로 보유	8
		3) 핵심 요소기술의 대체가능 기술을 지식재산권으로 보유	6
		4) 보유기술과 관련 없으나 <u>유관분야</u> 지식재산권 보유	4
		5) 보유기술 및 유관분야를 포함하여 지식재산권 <u>미보유</u>	2

동 항목은 정성항목으로 심사위원 간 견해와 주관의 차이로 배점이 소폭 다를 수 있으나, 아래 표와 같이 해당 항목에서 최고점 배점 위원과 최저점 배점 위원 간 4점 이상의 배점 차이가 발생한 사례가 다수 확인되어 이에 대한 사업 부서의 가이드* 및 배점 관리가 필요하다.

* 사전검토 시 특허법인에 의뢰하여 기업별 지식재산권 보호도 분류 등

[표] 배점 차이가 4점 이상인 기업 명단

순번	기업명	배점차	심사점수	지정심의 대상 선정 여부
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

나. 심사위원 평가표 관리 미흡

심사위원은 지침 [별표4] 심사위원회 평가표에 의한 평가점수와 [별표5] 가점 기준 점수를 종합하여 평점을 입력한 후 기업별 종합의견을 반드시 작성하여야 한다. 그러나 2023년도 심사위원회 심사위원별 평가표를 확인한 결과, 전체 심사위원 중 5명*의 위원이 기업별 종합의견 입력란에 한줄만 작성 또는 공란 처리하여 제출하는 등 기업별 종합의견을 부실하게 작성하였고 이에 대한 점검 없이 평가가 종료되었다.

* (심사위원장) ; (심사위원)

해당 심사위원회 발표평가는 하루 동안 진행되었고, 4개 분야 심사위원회가 구성되어 총 28개 기업에 대한 심사가 진행되었다. 당일 사업담당자는 평가 총괄을 담당하고 각 심사위원회별 간사 역할은 부서 내 타파트 직원이 수행하였다. 이에 심사위원 OT 자료를 최대한 상세하게 작성·배포 및 이를 바탕으로 심사위원 안내를 해야하고, 심사 종료 전 각 심사위원별 점수 배점표와 종합의견이 적절하게 입력되었는지 확인해야 함에도 불구하고, 해당 업무 이행이 미흡했다.

3. 우수환경산업체 지정취소 관련

지침 제21조제1항에 따라 기술원장은 고시 제3조에 따른 별표5(지침 별표2)의 지정제외 대상 해당여부를 확인하여야 하고, 동조 제2항에 따른 종합평가를 실시하여야 한다. 이에 지정취소 사유가 발생한 때에는 제18조 조정위원회의 심의·검토를 거쳐 지정취소 여부를 결정하고 지정취소를 한 경우에는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 그 내용을 공표하여야 한다.

그러나 기업육성실에 확인 결과, 최근 3년간 지정취소를 위한 관련 조사 또는 종합평가가 진행되지 않은 것으로 확인되었다.

[관련자(부서) 의견]

기업육성실에서는 지침에 '이해관계 회피신청서' 양식은 구비되어 있지 않으나 별도의 양식을 제작하여 심사위원회 위원을 대상으로 제척·회피 확인서를 받고 있다고 설명하였고, 해당 확인서를 증빙자료로 제출하였다. 심사위원회 발표

평가 운영의 경우 평가 전 담당자가 평가위원을 대상으로 OT를 실시하였으며, 위원들에게 평가방법 및 의견 작성에 대해서도 자세히 안내하였다고 설명하였다.

[처분 요구]

기업육성실장은 심사위원회 구성·운영 시 공정·투명한 업무 처리를 위해 기피 내용 추가 및 기피·회피 신청서 양식 구비 등 관련 지침을 개정하시기 바랍니다(“개선”). 또한 심사위원회 발표평가 운영 시 지식재산권 보호도 항목의 일관적인 심사가 이뤄지도록 환경부 담당 소관과와 협의하여 관련 방안을 마련·시행하시고, 심사위원회 운영에 철저를 기하시기 바랍니다. 아울러, 일정 주기를 정하여 종합평가를 실시하는 등 지정취소 관련 조사·검토를 위한 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(“통보”).

[관련부서]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
기업육성실	-	-	-	개선/통보	-	-